

1515370-76.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185169/2019 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 5980052 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.,

2131/19/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 2185169 - 103º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515370-76.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515370-76.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185169/2019 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 5980052 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.,

2131/19/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 2185169 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.,

2131/19/301 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIANS SILVA DA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

WILLIANS SILVA DA CONCEIÇÃO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de junho de 2019, por volta das 13h50, na Rua Taj Mahal, 21, José Bonifácio, nesta cidade e comarca de São Paulo, WILLIANS SILVA DA CONCEIÇÃO, qualificado a fls. 10, trazia consigo e guardava, para fins de comércio: (i) 61,2g (sessenta e um gramas e dois decigramas) de substância TETRAHIDROCANNABINOL, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 28 (vinte e oito) trouxinhas e (ii) 8,2g (oito gramas e dois decigramas) de material sólido particulado - cocaína, acondicionado em 24 (vinte e quatro) microtubos, tipo eppendorf, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação

de fls. 19/21, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fl. 70), ofereceu defesa preliminar (fl. 78), a denúncia foi recebida (fl. 79) e o réu citado.

Na instrução, foram ouvidas 02 testemunhas e o réu interrogado ao final.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente em parte.

O policial militar Leandro, ouvido em juízo, relatou que em patrulhamento avistaram em uma viela visualizaram o réu Willian e um outro indivíduo, os quais correram com a aproximação policial. Decidiram fazer a abordagem. Conseguiram deter apenas o réu. Na revista pessoal, dentro de uma embalagem de cigarro, encontraram oito porções de cocaína e a quantia de dez reais em dinheiro. Fizeram uma varredura no local e em meio de entulhos encontraram o restante das drogas. Indagado, o réu confirmou que estava ali vendendo o entorpecente.

O policial militar Felipe, por sua vez, confirmou que estavam em patrulhamento avistaram o réu e um outro indivíduos em atitude suspeita e decidiram fazer a abordagem. Eles correram com a aproximação policial. Conseguiram deter apenas o réu, o outro conseguiu se evadir para dentro da comunidade. Na revista pessoal, encontraram oito porções de cocaína que acondicionadas dentro de uma maço de cigarros e a quantia de dez reais em dinheiro. Fizeram uma varredura no local e encontraram o restante do entorpecente. Indagado, o réu confirmou que a droga era de sua propriedade.

Interrogado, o réu negou que estivesse na posse das drogas. Estava apenas com dez reais em seu bolso. Foi abordado pelos policiais no local e como já tinha passagem por tráfico foi acusado de estar na posse das drogas, as quais somente foram apresentadas quando da chegada da segunda viatura policial. Não conhecia os policiais antes disso.

Finda a instrução processual, sopesados os subsídios de convencimento, de rigor a desclassificação para o consumo próprio.

De fato, a confissão prestada perante os policiais não foi confirmada e o réu estava com um outro indivíduo, que correu com a aproximação policial e os policiais não presenciaram ato de comércio.

Portanto, cabível a desclassificação para o porte, uma vez que comprovado que o réu estava com parte do entorpecente, mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros com intuito de lucro, ou que o réu estivesse vendendo a substância, muito embora as circunstâncias sejam suspeitas.

Logo, o réu deve ser tido como incurso no artigo 28, da Lei de Tóxicos, em decorrência do princípio "in dubio pro reo".

A materialidade do delito, outrossim, está comprovada pelo laudo que se encontra nos autos (fls. 62/64), conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas e guardadas com o réu eram entorpecentes.

Na aplicação da medida, considerando a quantidade de droga e antecedentes, aplica-se (03) meses de prestação de serviços à comunidade.

Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva.

No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50) cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que a custódia cautelar não se mostra necessária em relação a este processo.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal para o fim de condenar WILLIANS SILVA DA CONCEIÇÃO à (03) três meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia.

O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA